

REPUBLICA DEL PERU



RESOLUCION DIRECTORAL N° 284-2019-ANA-AAA.UCAYALI

Calleria, 28 JUN 2019

VISTO:

El expediente administrativo, con CUT N° 74190-2019, sobre recurso administrativo de apelación, formulado por la Municipalidad Distrital de Chontabamba, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 215.2 del artículo 215° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que solo son impugnables: a) los actos definitivos que ponen fin a la instancia y b) los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar con el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo;

Que, el Tribunal Nacional de Controversias Hídricas ha desarrollado en la Resolución N° 136-2014-ANA/TNRCH, recaída en el Expediente N° 1000-2014, los alcances de la facultad de contradicción de los actos administrativos, concluyendo que solo pueden ser objeto de impugnación, aquellos que cumplan con las siguientes características: a) Ser un acto definitivo que ponga fin a la instancia, b) Ser un acto de trámite que determine la imposibilidad de continuar con el procedimiento, o c) Ser un acto de trámite que genere indefensión al administrado;

Que, mediante Oficio N° 151-2019-ANA-AAA.U-ALA.PE, la Administración Local de Agua Perené, emite opinión técnica vinculante desfavorable para la extracción de material de acarreo del cauce del río Chontabamba en la zona de extracción Achira, solicitada por la Municipalidad Distrital de Chontabamba, remitiendo para tal efecto el Informe Técnico N° 014-2019-ANA-AAA.U/ALA.PE/CECG de fecha 27.MAR.2019, en el que da por conclusión que el tramo donde se encuentra la zona de extracción, no se ha culminado de realizar el enrocado de ambas márgenes, encontrándose dichas áreas socavadas por aguas del río, poniendo en riesgo la obra de defensa ribereña; argumenta además, que en el estudio técnico presentado por la citada Municipalidad no precisa los m³ de material Over que habrá durante el proceso de extracción, no pudiéndose determinar si la cantidad de material de descarte que pudiera salir, compensará la necesidad de reforzar las riberas desprotegidas de la margen derecha e izquierda del río Chontabamba;

Que, mediante escrito, la Municipalidad Distrital de Chontabamba, formula recurso administrativo de apelación contra la Opinión Técnica Vinculante sobre la autorización de extracción de material de acarreo del cauce del río Chontabamba en la zona de extracción Achira, comprendido en el Informe Técnico N° 014-2019-ANA-AAA.U/ALA.PE/CECG de fecha 27.MAR.2019, emitida por la Administración Local de Agua Perené, argumentando: i) Respecto a los tramos enrocados en el río Chontabamba, fueron obras ejecutadas por el



Proyecto Especial Pichis Palcazú, no siendo la entidad competente para brindar información sobre si corresponde o no, el material de acarreo a actividades pasadas de dicho proyecto; ii) El tipo de material de extracción corresponde a hormigón y arena, siendo acarreada en forma de barrido por capas y tramos respetando la evaluación en cuanto a la profundidad que se determinó en el estudio técnico; asimismo, la zona de acopio no fue considerada ya que existirán botaderos ubicados en la ribera de la margen derecha e izquierda del río Chontabamba con la cual se contribuirá a la formación de diques con material over, apitonándose en forma continua en caso sea necesario; iii) No se puede afirmar que el material de acarreo acumulado es parte de la defensa ribereña ya que estamos en épocas de crecida, por lo que arrastra materiales desde la parte más alta, en ese sentido, se pretende dejar espacios entre 5 a 20 metros a fin de no dañar las riberas ni obras hidráulicas públicas; iv) Respecto al destino del material de acarreo, corresponde a un proyecto distinto de autorización de ejecución de obras, no siendo parte del expediente administrativo; v) Sobre la descripción de los metrados de las obras a realizar, la Resolución Jefatural no establece dicha información como requisito por lo que no resulta exigible; vi) Los materiales de hormigón y arena que se desprenden de los diques son arrastrados por aguas del río Chontabamba, existiendo colmatación en el cauce, dañando obras existentes en ambas márgenes por aspectos naturales, así como la mala extracción de años anteriores, cuyo ente competente no realizó las acciones de supervisión correspondiente, en ese sentido, la extracción del material de acarreo que pretenden, corresponde a un tipo de descolmatación que se realizará en forma de barrido por capas y tramos respetando la evaluación en cuanto a la profundidad y el eje central del cauce; vii) La evaluación realizada al expediente administrativo solo evaluó la situación de la defensa ribereña en ambas márgenes, más no sobre el material a extraerse y que es más, la Autoridad Nacional del Agua no puede imponer o comprometer a la Municipalidad Distrital de Chontabamba realizar trabajos de descolmatación, ya que el municipio no está dedicado a reparar o culminar obras inconclusas que no fueron supervisadas por la ALA en su etapa de construcción por el Proyecto Especial Pichis Palcazú;

Que, mediante Informe Legal N° 117-2019-ANA-AAA.U-AL/MSAB, el área legal, precisa que estando a los argumentos expuestos por la Municipalidad Distrital de Chontabamba, se advierte que dicha comuna pretende la revaluación de la opinión técnica vinculante emitida por la Administración Local de Agua Pucallpa, respecto a la extracción de material de acarreo del cauce del río Chontabamba en el sector Achira; En ese sentido, de la revisión a la Opinión Técnica Vinculante, comprendida en el Informe Técnico N° 014-2019-ANA-AAA.U/ALA.PE/CECG de fecha 27.MAR.2019, esta Autoridad Administrativa considera que dicha opinión no posee las características que establece el numeral 206.2 del artículo 206° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, modificada por Decreto Legislativo N° 1272, para que pueda ser objeto de impugnación, conforme a las siguientes consideraciones:

- a) **No es un acto definitivo que pone fin a la instancia**, debido a que es una opinión técnica vinculante emitida por la Administración Local de Agua Perené en el marco de un procedimiento de extracción de material de acarreo solicitado por la Municipalidad Distrital de Chontabamba.
- b) **No impide la continuación del procedimiento administrativo**, por el contrario, con la finalidad de continuar con el trámite del procedimiento que corresponde, se remitió la opinión técnica vinculante a la Municipalidad Distrital de Chontabamba, no conteniendo la referida opinión un acto de trámite, que conlleve al recorte de algún derecho de la Municipalidad Distrital de Chontabamba.
- c) **No genera, de por sí, indefensión a la administrada**, debido a que en el caso en concreto, no resuelve algún aspecto del procedimiento, sino que emite opinión técnica sobre la extracción de material de acarreo del río Chontabamba, para que la autoridad competente emita el pronunciamiento correspondiente.

Que, teniendo en cuenta dicho análisis, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación formulado por la Municipalidad Distrital de Chontabamba en contra de la Opinión Técnica Vinculante, comprendida en el Informe Técnico N° 014-2019-ANA-AAA.U/ALA.PE/CECG, emitida por la Administración Local de Agua Perené, debido a que no puede ser objeto de impugnación.

Que, bajo los alcances mencionados en el citado informe legal y en uso de las funciones y atribuciones conferidas a la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali, de conformidad con el artículo 46° del Reglamento

de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar **IMPROCEDENTE** el recurso administrativo de apelación, formulado por la **Municipalidad Distrital de Chontabamba** en contra de la Opinión Técnica Vinculante sobre extracción de material de acarreo del río Chontabamba, comprendida en el Informe Técnico N° 014-2019-ANA-AAA.U/ALA.PE/CECG emitida por la Administración Local de Agua Perené, por no constituir un acto administrativo impugnado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución Directoral a la **Municipalidad Distrital de Chontabamba**, y para conocimiento a la Administración Local de Agua Perené, en el modo y forma de Ley.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese



Ing. LUIS SANTIAGO AGÜERO MASS
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA UCAYALI
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA